

וכן הדין בטענת השומרין אם הראיה יכולה להיות או יביא ראיה על טענתו או ישלם כמו שיתבאר:
 בהן אבל דבר הנעלם שאין ראיתו מצויה ישבע עליו. וכן הדין בכל טענה שיטען השתף וכיוצא בו.
 חמץ בשעה שלקח ויפטר ואם לא יביא ראיה ישלם. וכן כל כיוצא בזה מדברים שהראיה מצויה
 חכמים מנין גדול כזה שהחמיץ קול יש לו הואיל ואפשר להביא ראיה יביא ראיה שלא היה הנין
 באחד שאמר לשלוחו קנה לי ארבע מאות גרבי יין ממעות שהיו לי בידו וקנה לו ונמצאו חמץ אמרו
 ימצא עדים הרי זה צריך להביא ראיה על טענתו ואם לא הביא עדים אינו נאמן ומשלם. מעשה
 על טענתו ויפטר. ואם היה האנס במקום שאפשר להביא עליו עדים או דבר שהוא גלוי וידוע שהרי
 חב לשלם: ', 'כל שלית שטען שארעו אנס פלוני והפסיד כך וכך הרי זה נשבע שבועת השומרין
 או עד זמן פלוני אתן לך דמים כך וכך ואם לא ימכרו אחזירם לך ונאנסו בין בהליכה בין בחזרה
 לשלם. ואם נאנסו בחזרה פטור. נטלן על מנת למכרן לאחרים ואמר לו אם ימכרו במקום פלוני
 מקבלין אותן ממני אני אתן לך את דמיהם ואם לאו אתן שכר מועט ונאנסו בהליכה הרי זה חב
 חב לשלם מפני שהוא נושא שכר: ', 'הלוקח כלים מבית האמן לשגרן לבית חמיו ואמר לו אם
 לא פסק לו דמים ואמר לו מכור לך בכך וכך. [כל] סרסור שאבד החפץ מידו או נגנב או נשבר
 זה של ראובן ואחר שקנה הלוקח אמר ראובן אני רוצה למכר בדמים אלו מחזיר הלוקח שהרי
 או שרצה בחמשים וחרז בו אחר שקנית: ', 'כל סרסור שהודיע ללוקח שחפץ זה או קרקע
 הוא וזה המוכר לו סרסור הוא יחזיר החפץ לבעלים ויחרים על מי שנתן לו רשות למכר בחמשים
 החמשים נשבע שבועת הסת שעשה שליחותו וזוכה הלוקח. ואם ידע הלוקח שחפץ זה של ראובן
 לי וכן בחמשים מכרתי נשבע הסרסור שבועת התורה שהרי הודה במקצת. ואם כבר נתן לו
 הכל לראובן. וכן כל כיוצא בזה. ראובן אומר במאה אמרתי לך והסרסור אומר בחמשים אמרתי
 מכר לי זה ואל תמכר בפחות ממאה והלך ומכרו בחמשים משלם החמשים מביתו. מכר במאתים
 אם שנה דעת הבעלים משלם מה שהפסיד. כיצד. ראובן שנתן חפץ לשמעון הסרסור ואמר לו
 כופהו לחזר ולכתב שטר אחר בשמו: ', 'הסרסור שלית הוא אלא שהוא נוטל שכר שליחותו לפיכך
 ואמר לו לעצמי אקנה וזה שאכתב שטר בשם לוי כדי שלא ידעו בי שאני הוא הקונה הרי זה
 שטר מכר בשמי. אין כופין את המוכר לכתב לו שטר אחר בשם ראובן. ואם התנה עמו בתחלה
 לו ללוי קניתי אותה וכתב שטר מכר בשם לוי וחרז ראובן ואמר לשמעון לעצמי קניתי תזר וכתב
 שהוא שלית נקנה המקח ויהיה הדין בינו ובין זה ששלחו: ', 'ראובן שקנה שדה משמעון ואמר
 אף על פי שמשך או שהמשיך ונמצא שעבר על דעת המשלח בטל המקח ומחזיר. ואם לא הודיע
 פטור. שכל תנאי שבממון קיים: ', 'השלית שקנה או שמכר והודיע שהוא שלית בדבר זה לפלוני
 שיראה לו שהוא ראוי להוליך דבר זה. ואם נגנב או אבד בדבר או שכפר בו השלית הרי המשלח
 שהתנו ביניהם שכל מי שירצה לשלח לחברו משלח ביד מי שירצה המשלח הרי זה משלח ביד מי
 שלתחו לי ביד פלוני אפלו היה קטן אם רצה לשלחו בידו נפטר ואינו חב באחריותו. וכן שנים
 ואמר שלח לי עם הקטן הרי זה פטור: ', 'האומר לחברו מנה שיש לי בידך בין מלוה בין פקדון
 לשלם שלא שלחו אלא להודיעו ולא היה לו לשלח אלא עם בן דעת. וכן כל כיוצא בזה. ואם פרש
 קטן אצל החנוני ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר ואבד את השמן ואת האיסר החנוני חב
 תרש שוטה וקטן אינן נעשין שלוחין ולא עושין שלית. אחד הקטן ואחד הקטנה. לפיכך השולח בנו
 הואיל והן בני דעת וישגן במקצת מצות נעשין שלוחין למשא ומתן. אבל מי שאינן בני דעת והן
 כלה המשלח בן ברית: ', 'עושה אדם שלית איש או אשה ואפלו אשת איש ואפלו עבד ושפחה
 ברית אף שלוחכם בני ברית. והוא הדין לכל התורה כלה. ומה משלחכם בן ברית אף בכל התורה
 נעשה שלית לעפ"ם לדבר מן הדברים. שנאמר (במדבר יח כח) "כן תרימו גם אתם" מה אתם בני
 אין העפ"ם נעשה שלית לדבר מן הדברים שבעולם. וכן אין ישראל